

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

刑法学

(上册·总论)
(第二版)

《刑法学》编写组

绪论

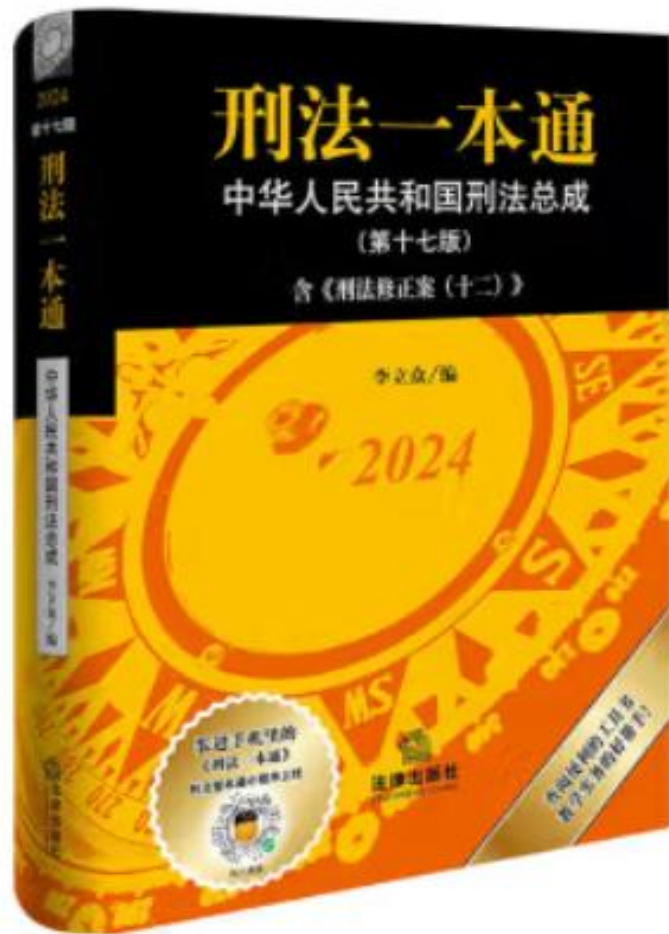
刑法总论QQ学习群: **1019764381**

指定教材



参考书目

1.李立众编：《刑法一本通：中华人民共和国刑法总成》（第十七版），法律出版社2024年版。



2.张明楷：《刑法学》（上 第六版），法律出版社2021年版。

3.周光权：《刑法总论》（第四版），中国人民大学出版社2021年版。

4.韩玉胜主编：《刑法学原理与案例教程》（第四版），中国人民大学出版社2018年版。

5.陈兴良、张军、胡云腾主编：《人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂》（第三版），北京大学出版社2024年版。

6.周光权：《刑法公开课》（第一卷），北京大学出版社2019年版。

7.周光权：《刑法公开课》（第二卷），北京大学出版社2020年版。

8.何荣功：《刑法适用方法论》，北京大学出版社2021年版。

绪论



目录

01

第一节

刑法学概述

02

第二节

刑法学的沿革与发展

03

第三节

习近平法治思想引领新时代
中国特色社会主义刑法
学发展

04

第四节

刑法学的研究与学习方法

第一节 刑法学概述



- 一、刑法学的概念和研究对象
- 二、刑法学的地位和作用
- 三、刑法学的分类
- 四、刑法学与相近学科的关系
- 五、刑法学体系



(一) 刑法学的概念

一、刑法学的概念和研究对象

(1) 广义刑法学

★ 又称刑事法学。研究范围十分广泛，涉及与犯罪及其治理相关的所有问题，包括实体刑法规范、刑事诉讼程序、刑罚执行、犯罪原因与对策等。

(2) 狭义刑法学

★ 又称规范刑法学或解释刑法学，专以一国现行实体刑法规范为研究对象。



一、刑法学的概念和研究对象

1. 刑法学的基本理论

★ 犯罪构成理论、刑事责任理论、刑罚理论是刑法学理论的核心部分。

2. 实体刑法

★ 现行刑法体系由刑法典、单行刑法《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、附属刑法以及刑事政策、刑法立法解释、司法解释等组成。

(二) 刑法学的研究对象



一、刑法学的概念和研究对象

3. 刑事司法实践

★ 刑事司法实践中遇到的实体问题、刑事司法解释、典型刑事案件等值得关注。

4. 刑事政策和刑事立法

★ 高质量的刑事立法是良好的刑事司法的前提。

★ 我国刑事政策是党和国家对犯罪治理历史经验的科学总结，是立法的先导、法律的灵魂、司法的指引，包括刑事立法政策、司法政策和社会政策。

(二) 刑法学的研究对象



二、刑法学的地位和作用

(一) 刑法学的地位

- ◎ 刑法学是一门十分重要的部门法学
- ◎ 刑法学是法学教育的基础课程、核心课程之一
- ◎ 刑法学在法学体系中扮演着极为重要的角色



二、刑法学的地位和作用

(二) 刑法学的作用

1. 支持刑事立法
2. 指导刑事司法
3. 促进社会治理
4. 促进法学繁荣



三、刑法学的分类

(一) 从刑法所属的国别
及适用的地域范围出发

- ★ 国内刑法学
- ★ 外国刑法学
- ★ 国际刑法学



三、刑法学的分类

(二) 从研究方法出发

- ★ 刑法哲学
- ★ 注释刑法学
- ★ 刑法史学
- ★ 比较刑法学



(三) 从所研究的犯罪 特定种类出发

三、刑法学的分类

- ★ 军事刑法学
- ★ 经济刑法学
- ★ 行政刑法学
- ★ 环境刑法学
- ★ 医事刑法学
- ★ 网络刑法学



(一) 刑法学与 刑事诉讼法学

四、刑法学与相近学科的关系

- ★ 刑法学系规制犯罪的实体法
- ★ 刑事诉讼法学系规制犯罪的程序法
- ★ 二者相互依存，关系极为密切
- ★ 必须同等重视刑法学与刑事诉讼法学，实现同步发展



(二) 刑法学与 犯罪学

四、刑法学与相近学科的关系

- ★ 二者都以犯罪为研究对象，但研究的侧重点不同
- ★ 犯罪学主要是一门“事实学”
- ★ 刑法学主要是一门“规范学”
- ★ 犯罪学研究的深入，有助于促进刑法学的科学化和合理化



(三) 刑法学与 刑事侦查学

四、刑法学与相近学科的关系

- ★ 刑法学研究的重点是如何认定和处理犯罪
- ★ 刑事侦查学主要研究如何发现和揭露犯罪
- ★ 刑事侦查活动以刑法规定为前提和依据
- ★ 只有通过刑事侦查活动，才能查明犯罪事实，进而追究犯罪人的刑事责任
- ★ 了解一定的刑事侦查学知识，对于准确把握各类犯罪的特点、规律，从而准确定罪量刑具有积极意义



(四) 刑法学与 刑事执行法学

四、刑法学与相近学科的关系

- ★ 刑事执行法学主要研究刑罚执行和罪犯矫正问题
- ★ 刑法学研究的重要内容之一是刑罚的设置和裁量
- ★ 二者从不同的角度和环节研究刑罚问题，具有紧密联系
- ★ 刑事执行法学对于刑法学具有一定的依存性
- ★ 刑事执行法学对于刑法学具有促进作用



(五) 刑法学与 刑事政策学

四、刑法学与相近学科的关系

- ★ 刑事政策是刑法的灵魂
- ★ 刑法是刑事政策的定型化 (不能用刑事政策代替刑事立法、司法、执法)
- ★ 刑事政策学研究的不断深入，有利于提升刑法的立法质量、优化刑法的运作机制，也有利于促进刑法学的繁荣、发展



刑法学体系是指根据一定的原理、原则和内在逻辑建立的刑法学知识理论框架。

五、刑法学体系

本书分为总论与各论两册。

1. 总论

绪论、刑法概说、刑法的基本原则、刑法的效力、犯罪概念与犯罪构成、**犯罪客体**、**犯罪客观方面**、**犯罪主体**、**犯罪主观方面**、**正当行为**（**犯罪成立理论**）、**故意犯罪的停止形态**、**共同犯罪**、**罪数**（**犯罪形态理论**）、**刑事责任**、**刑罚及其种类**（**制刑论**）、**刑罚制度**（**量刑论、行刑论**）。

2. 各论

除了概述外，另设10章，分别论述我国刑法分则所规定的10类犯罪。

第二节 刑法学的沿革与发展



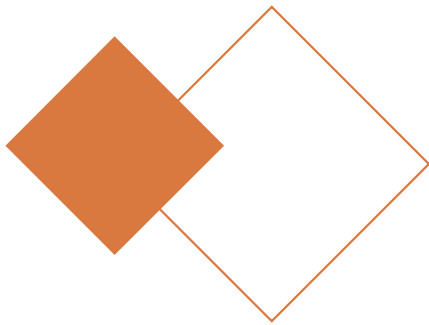
- 一、中华法系刑事法治发展简史
- 二、西方刑法学发展简史
- 三、马克思主义刑法思想指引下新中国刑法学的演进

一、中华法系刑事法治发展简史

（一）我国奴隶社会时期的刑法实践与探索

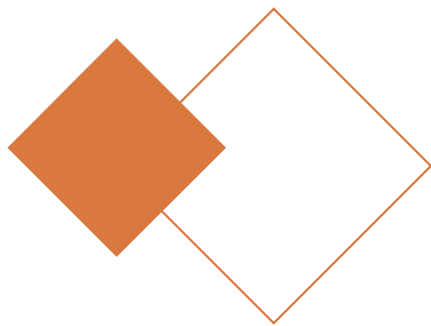
我国奴隶制刑法的几个特征：

1. 本质上是阶级压迫的工具，旨在保护奴隶主贵族的特权，有着明显的血缘特征。
2. 尚未脱离“兵刑合一”的影响，广泛适用肉刑和死刑等残酷刑罚。
3. 多不成文，藏于官府，不向社会公布，实行“临时议罪”“议事以制”，以期收到“令不测其浅深，常畏威而惧罪也”的威慑效果。



一、中华法系刑事法治发展简史

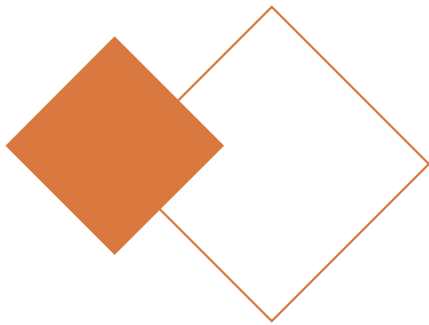
（二）我国封建社会时期的刑法实践与探索



- ◎ 春秋战国时期，《法经》是我国历史上第一步较为系统完整的封建法典。
- ◎ 秦律以法条冗繁、刑罚严苛闻名于世。秦朝的刑罚多达80种，其中死刑19种、肉刑15种、役刑32种、财产刑9种、自由刑5种。
- ◎ 汉朝，儒家思想成为中国封建社会法制指导思想，“德主刑辅”“出礼入刑”等刑事法治原则对汉朝以及后世的刑法实践产生了深远影响。

一、中华法系刑事法治发展简史

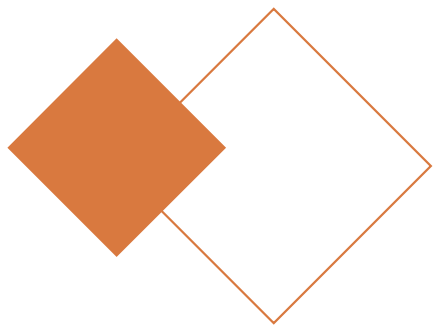
(二) 我国封建社会时期的刑法实践与探索



◎ 三国两晋南北朝时期，礼律结合的刑事立法思想得以巩固，律典体例趋于完备，条文规定简约明晰，封建制五刑(答、杖、徒、流、死) 逐步定型。

一、中华法系刑事法治发展简史

（二）我国封建社会时期的刑法实践与探索



◎唐律的主要特点在于：

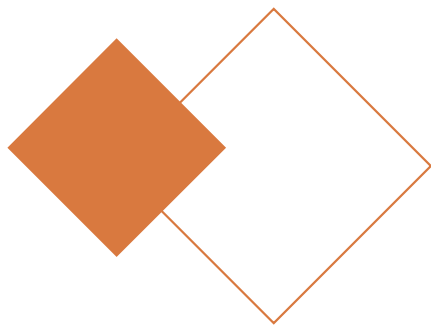
(1) 贯彻了“德主刑辅”“礼法合一，一准乎礼”等指导思想，标志着中国封建刑法儒家化的完成。

(2) 疏、议合一。

(3) 各种刑法制度均已定型，对罪名的设置、刑罚种类与适用原则以及刑罚执行等都有相当完备的规定，成为封建刑法中各种制度的集大成者。

一、中华法系刑事法治发展简史

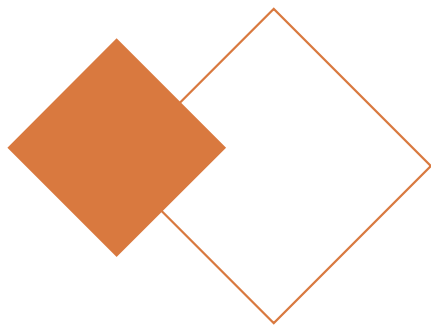
（三）我国半殖民地半封建社会时期的刑法实践与探索



◎ 1840年鸦片战争后，中国逐步成为半殖民地半封建社会。晚清时期，中国先后制定了《大清现行刑律》和《大清新刑律》两部刑法典。《大清新刑律》颁布于1911年，是中国历史上第一部近代意义的专门刑法典，在法制史上具有重大的开创性与奠基性意义。

一、中华法系刑事法治发展简史

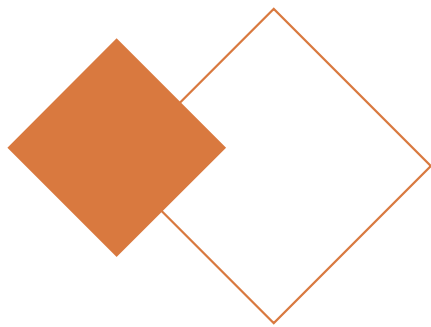
（三）我国半殖民地半封建社会时期的刑法实践与探索



- ◎ 民国时期是我国刑法学发展的一个重要时期。刑法学研究进入了一个繁荣期，多数学者重在引进、介绍、评介大陆法系的刑法制度和刑法学说，中国现代刑法学体系得以初步形成，并在一些基本理论问题的研究上取得了相当成就。
- ◎ 不过，民国时期的刑法学呈现为典型的移植刑法学。

一、中华法系刑事法治发展简史

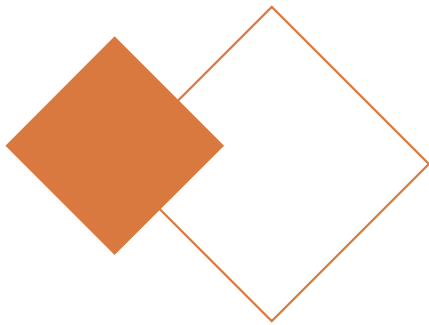
（四）中华法系刑法思想演进简析



- ◎中华法系刑事法治的发展历程彰显了中华民族的伟大创造力和中华法制文明的深厚底蕴
- ◎在长期的国家治理实践中，形成了一系列与中华民族智慧和精神相契合的刑事法治思想，对中国特色社会主义法治思想、法治观念、法治原则的形成与发展具有深刻的启迪和借鉴意义
- ◎历史和现实证明，只有立足中国基本国情，充分传承借鉴中华优秀传统文化法治文化，方能形成与中国式现代化目标相契合的刑法治理模式

二、西方刑法学发展简史

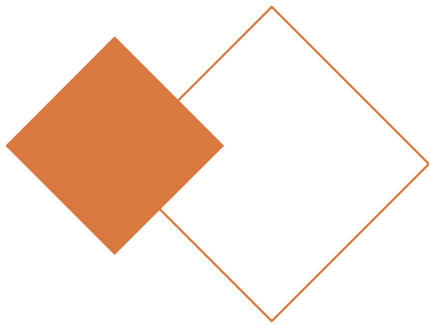
(一) 古代西方的刑法思想



- ◎ 乌尔第三王朝统治时期(前2113 年—前2006 年)，制定了迄今所知的人类历史上第一部成文法典——《乌尔纳姆法典》。
- ◎ 公元前 18 世纪，巴比伦国第六代国王汉穆拉比制定了著名的《汉穆拉比法典》，这是世界上迄今完整保存下来的最早的一部古代法典。

二、西方刑法学发展简史

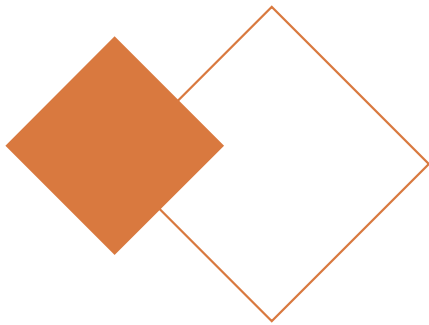
(一) 古代西方的刑法思想



- ◎ 古希腊、古罗马的法律制度是西方法律制度的直接渊源。
- ◎ 亚里士多德：
 - (1) 犯罪的根源在于“人类的罪恶本性”；
 - (2) 犯罪的原因，包括贫穷、放纵情欲及追求权势等
 - (3) 刑罚的性质是以恶制恶，而惩恶的目的在于消除恶性。

二、西方刑法学发展简史

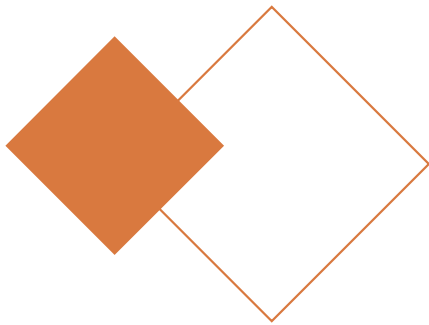
(一) 古代西方的刑法思想



- ◎ 古罗马：《十二铜表法》、《国法大全》、历代罗马皇帝的“敕令”。
- ◎ 古罗马刑法开始区分犯罪的故意和过失，开始考虑刑事责任年龄与刑事责任能力，开始划分犯罪阶段、区分既遂与未遂，开始划分共犯责任。

二、西方刑法学发展简史

(二) 近代西方的刑法思想



1. 刑事古典学派

刑事古典学派又分为前期古典学派和后期古典学派。

前期古典学派最具代表性的人物是意大利的贝卡里亚，德国的费尔巴哈、英国的边沁等。

后期古典学派的代表人物主要是德国学者宾丁、毕克迈尔、贝林格等人。

二、西方刑法学发展简史

(二) 近代西方的刑法思想

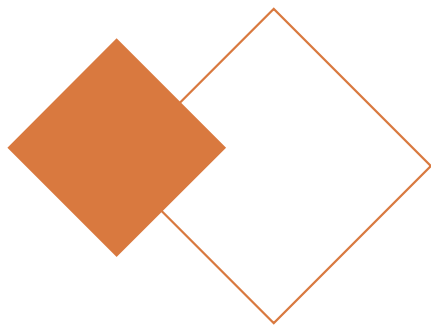
刑事古典学派的主要观点：

第一，提出作为近现代刑法基石的三大原则：罪刑法定原则、罪刑相适应原则及刑罚人道原则。

第二，奉行客观主义的犯罪论。

第三，坚持以自由意志为基础的道义责任论。

第四，主张报应主义的刑罚论。



二、西方刑法学发展简史

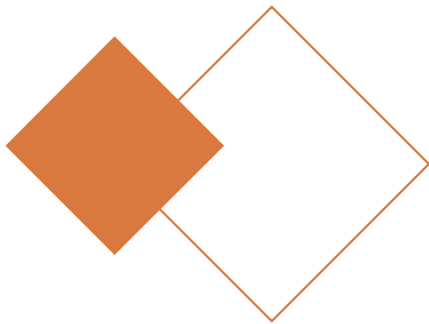
(二) 近代西方的刑法思想

2. 刑事近代学派

近代学派有刑事人类学派和刑事社会学派之分。

刑事人类学派注重犯罪的生物学研究，强调犯罪的个体原因。

刑事社会学派注重犯罪的社会学研究，强调犯罪的社会原因，主张用社会学的方法研究犯罪，认为犯罪的原因不在于个人而在于社会。



二、西方刑法学发展简史

(二) 近代西方的刑法思想

刑事近代学派的主要观点：

第一，犯罪原因论。

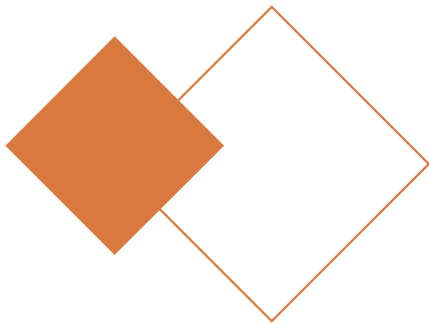
第二，意思必至论或决定论，主张犯罪产生的必然性。

第三，主观主义的犯罪论。

第四，社会责任论。

第五，目的论的刑罚理论。

第六，保安处分论。

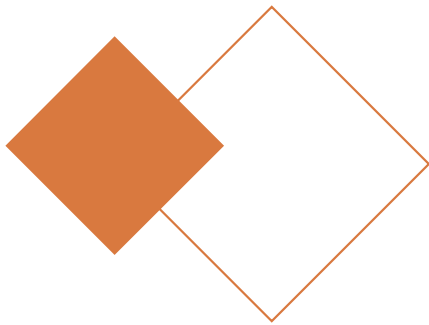


二、西方刑法学发展简史

(三) 现代西方的刑法思想

1. 新旧两大学派走向折中和融合

古典学派和近代学派的理论对峙，是近代以来西方刑法学发展的一条主线。第二次世界大战后，两大学派彼此吸收、借鉴，逐步走向折中、融合。



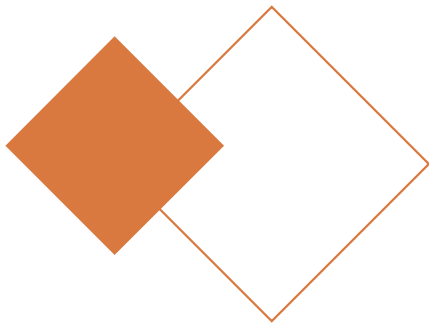
二、西方刑法学发展简史

(三) 现代西方的刑法思想

2. 新社会防卫论崛起

新社会防卫论是法国学者安塞尔针对格拉马蒂卡的社会防卫论提出的观点。

新社会防卫论实质上也是一种综合主义刑法理论，该理论对欧洲大陆、拉丁美洲许多国家产生了比较大的影响。

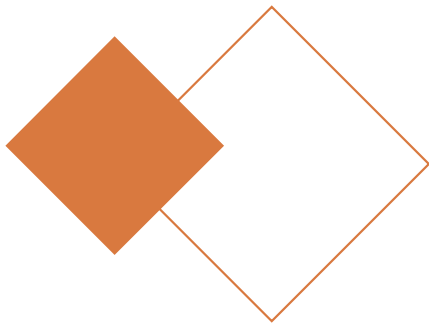


二、西方刑法学发展简史

(三) 现代西方的刑法思想

3. 刑法的刑事政策化

刑事政策是人类理性在刑事领域觉醒的产物。第二次世界大战后，刑事政策得到长足发展，人们对罪刑现象的认识更趋理性，刑法万能主义和绝对工具主义刑法观受到批判，合理地组织对犯罪的反应成为学界的共识。



二、西方刑法学发展简史

(三) 现代西方的刑法思想

4. 刑罚的研究与发展更受关注



第二次世界大战后，刑罚的轻缓化成为各国刑罚制度的总体走向。其主要表现有：一是对死刑的适用日趋严格（**废除非暴力性财产犯罪、经济犯罪死刑**）；二是近代以来居刑罚体系中心地位的监禁刑地位受到动摇（**积极开展社区矫正**）；三是刑罚执行成为理论与实务的焦点。

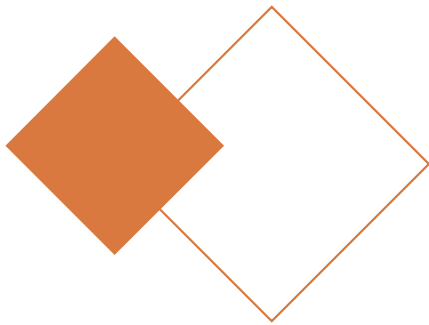
二、西方刑法学发展简史

（四）西方刑法思想发展简评

西方刑法思想与刑法制度的发展，经历了一个漫长的演变过程。对不同时期的刑法思想与制度进行分析与评价，必须将其放在特定的历史背景之下。

启蒙运动后逐渐形成的一些刑法思想与制度，虽然直接服务于当时资产阶级的利益和需要，但在客观上顺应了时代发展规律。

中华法系灿烂的法律文化和悠久的刑法制度（**我国的犯罪构成规定、管制、死缓制度**），也在不同历史时期影响到西方乃至世界的刑法思想，互为借鉴，融合发展。

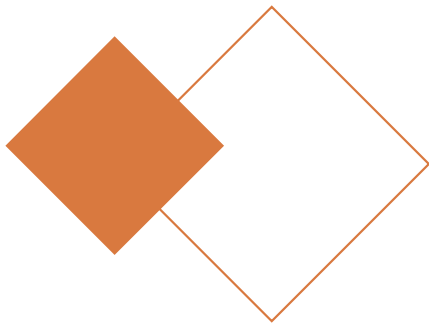


三、马克思主义刑法思想指引下新中国刑法学的演进

(一) 马克思主义刑法思想

新中国刑法学的根本理论基础是马克思主义刑法思想。

后来经毛泽东、邓小平等进一步发展，通过学习借鉴苏联刑法学，并结合中国实际，马克思主义刑法思想在社会主义中国亦形成了自身的特色。



三、马克思主义刑法思想指引下新中国刑法学的演进

(一) 马克思主义刑法思想

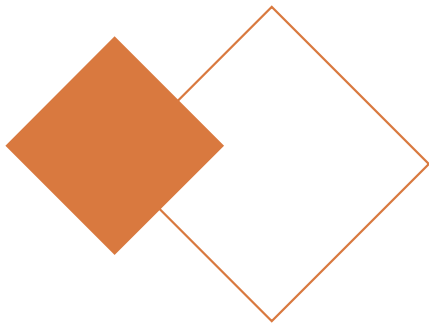
1. 马克思主义刑法思想的主要内容

(1) 关于刑法基本原则的思想

第一，关于罪刑法定。马克思主义经典作家在许多著作中都强调罪刑法定反对罪刑擅断。

第二，关于法律面前人人平等。

第三，关于罪刑相适应。马克思将罪刑相适应称为“分别治罪的方法”，认为犯罪现象复杂。为了达致罪刑相适应，就必须从“形式”和“内容”上区分各种犯罪。



三、马克思主义刑法思想指引下新中国刑法学的演进

(一) 马克思主义刑法思想

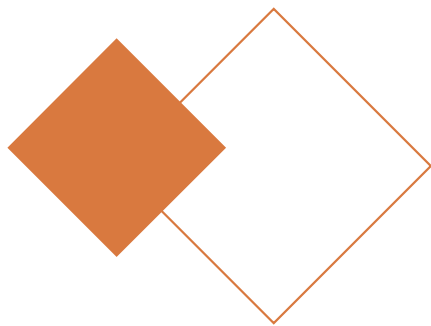
1. 马克思主义刑法思想的主要内容

(2) 关于犯罪论的思想

马克思主义犯罪论主要体现在犯罪的概念和犯罪构成方面。尤其是犯罪的概念，是马克思主义经典作家论述得较为详细完整的一个问题。

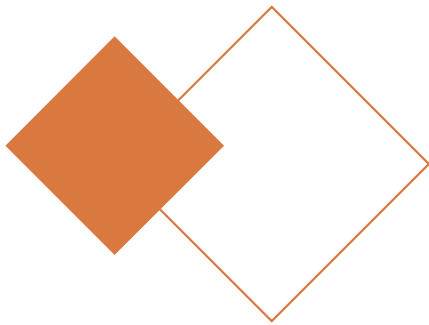
(3) 关于刑罚论的思想

马克思认为，国家对犯罪行为适用的刑罚，是“法对侵犯法的行为的胜利”，是“法的恢复”。



三、马克思主义刑法思想指引下新中国刑法学的演进

(一) 马克思主义刑法思想

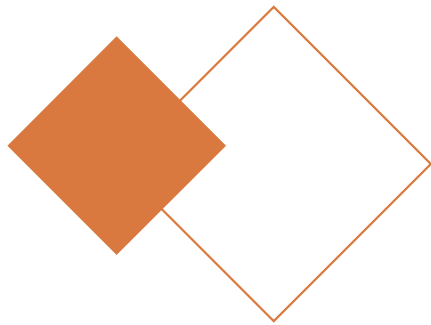


2. 马克思主义刑法思想的基本特征

- ◎ 一方面，马克思主义刑法思想作为马克思主义法治思想的具体化，具有基本法治理念所蕴含的共性特征。
- ◎ 另一方面，由于马克思主义刑法思想是马克思主义法治思想在刑法领域的具体化，故而也有一些独有的特征。

三、马克思主义刑法思想指引下新中国刑法学的演进

(二) 新民主主义革命时期中国刑法学萌芽

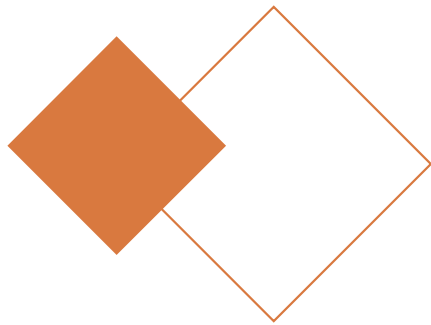


新民主主义革命时期刑法学的发展，是中国共产党人创造性地将马克思主义法律思想与新民主主义革命法制实践相结合所形成的伟大成果。

新民主主义刑法体系为夺取新民主主义革命的胜利提供了重要的法制保障，也为之后我国刑法体系的构建提供了重要的历史参照。

三、马克思主义刑法思想指引下新中国刑法学的演进

(二) 新中国成立后至改革开放前刑法学初步发展与挫折

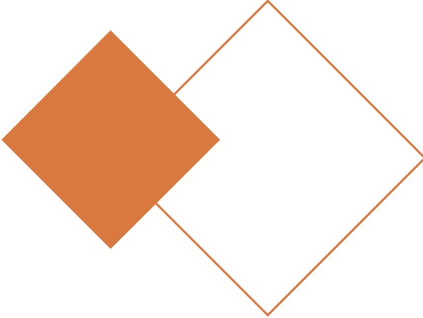


新中国成立后至改革开放前，在马克思主义刑法思想指导下，结合与犯罪斗争的具体实践，逐步形成了我国社会主义刑法学。这一时期，新中国刑法学的发展不是一帆风顺的，经历了一个曲折发展的过程。

“文化大革命”结束后，社会主义法治事业逐渐恢复，我国刑法学研究也开始复苏。

三、马克思主义刑法思想指引下新中国刑法学的演进

（三）改革开放以来刑法学的全面发展



1979 年新中国第一部刑法典的诞生，是我国法治建设中具有里程碑意义的事件，也是我国刑法学研究走向繁荣的重要标志。

随着 1997 年《刑法》的正式出台，中国刑法学发展进入了崭新的阶段。我国刑法学研究进一步走向成熟和繁荣。

第三节 习近平法治思想引领新时代中国特色社会主义刑法学发展



- 一、习近平法治思想的核心要义
- 二、习近平法治思想的重大意义
- 三、习近平法治思想的指导作用



“十一个坚持”

一、习近平法治思想的核心要义

- 坚持党对全面依法治国的领导
- 坚持以人民为中心
- 坚持中国特色社会主义法治道路
- 坚持依宪治国、依宪执政
- 坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化
- 坚持建设中国特色社会主义法治体系
- 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设



“十一个坚持”

一、习近平法治思想的核心要义

- 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。
- 坚持统筹推进国内法治和涉外法治。
- 坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍。
- 坚持抓住领导干部这个“关键少数”。

二、习近平法治思想的重大意义



- 习近平法治思想具有重大的政治意义。
- 习近平法治思想具有重大的理论意义。
- 习近平法治思想具有重大的实践意义。
- 习近平法治思想具有重大的世界意义。



全面依法治国的根本遵循和行动指南

三、习近平法治思想的指导作用

- 刑法学研究要始终坚持党的领导
- 刑法学研究要始终坚持以人民为中心
- 刑法学研究要始终坚持中国特色社会主义法治道路
- 刑法学研究要始终贯彻总体国家安全观
- 刑法学研究要始终坚持服务保障经济社会高质量发展
- 刑法学研究要始终坚持促进社会治理

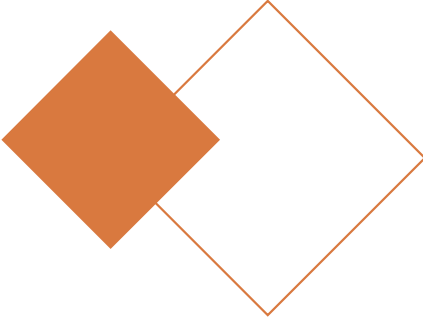
第四节 刑法学的研究与学习方法



- 一、研究刑法学的根本方法
- 二、研究刑法学的具体方法
- 三、学好刑法学应处理好的几个关系

一、研究刑法学的根本方法

（一）强调理论联系实际

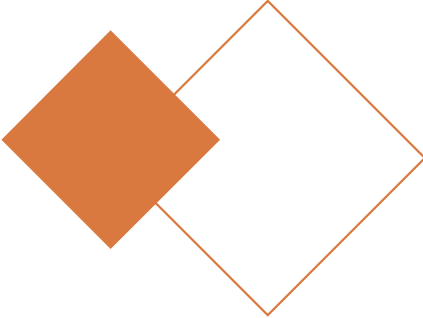


刑法既是理论法学，也是实践法学。丰富多彩的刑事法治实践，是刑法学不断发展的源泉和动力；同时，刑法学理论的创新也是刑事法治进步的推进器。研究刑法学过程中，必须注重理论与实践相结合。

1. 立足中国国情研究刑法学
2. 坚持理论研究与应用研究并重
3. 坚持问题导向（重视公民个人信息的刑法保护）
4. 善于总结提升

一、研究刑法学的根本方法

（二）推动刑事一体化与学科融合发展

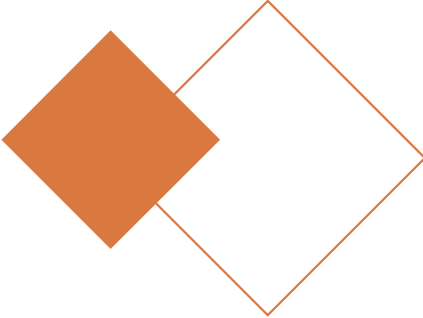


中国特色社会主义法治体系日臻成熟，新时代刑法学研究要强调系统观念，跳出刑法看刑法，用普遍联系的观点，在整个法治体系乃至经济社会发展全局中思考问题、贡献智慧。

1. 要促进刑法学同其他刑事法学科的交流互动
2. 要促进刑法学同相关法学学科的交流互动
3. 要注意引进其他社会科学的研究方法
4. 在一定范围内还可以引进现代自然科学的研究方法

一、研究刑法学的根本方法

（三）注重用历史的、发展的观点观察刑法现象



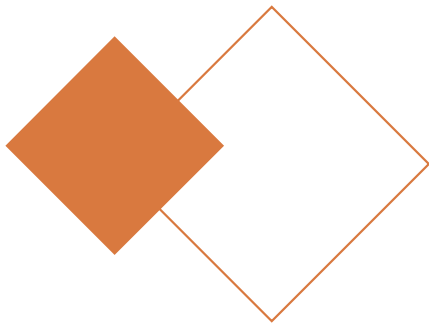
在刑法学研究中，要学会运用历史的、发展的观点。即观察某一刑法现象，要结合当时特定的历史条件与客观环境，不能简单套用现在的情势和标准加以评判（民营企业合法权益的刑法保护）。

要看到事物的可变性，注意考察其演变情况与发展趋势，这样才能保持刑事立法与司法的适应性，满足社会对公平正义的需求。

二、研究刑法学的具体方法

（一）规范分析方法

规范分析方法，是指通过语义分析、逻辑分析等手段，对刑法规范的含义进行阐明的研究方法。规范分析方法是最古老也是最基本的刑法学研究方法。



二、研究刑法学的具体方法

（二）比较研究法

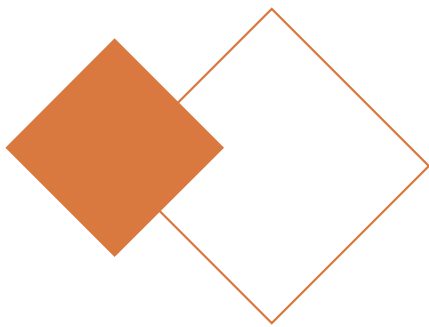
比较研究方法，是指对世界各国的刑法和不同时期的本国刑法进行比较，从而区别异同、鉴别优劣、辨明是非的一种研究方法。比较研究方法对于探求刑法发展规律，促进一国刑事法治的发展具有重要作用。



二、研究刑法学的具体方法

（三）法社会学研究方法

法社会学研究方法，是指运用包括社会学、人类学、经济学等多学科理论资源，经验性地研究法律现象的一种法学研究方法。这一方法关注刑法同其他社会现象的关系，重视对刑法现象的经验研究，即对刑法的运行过程、适用效果等问题进行观察与思考。



二、研究刑法学的具体方法

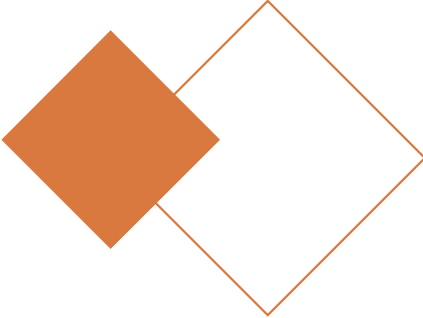
（四）思辨研究方法与实证研究方法

所谓思辨研究方法，是指从概念与观念出发，通过抽象推理、逻辑演绎来认识、揭示事物的属性。所谓实证研究方法，是从对现象的观察出发，通过对实际材料的收集、整理、分析，以经验事实为依据，探寻事物的发展规律。



二、研究刑法学的具体方法

（五）定性研究方法与定量研究方法



定性研究方法，是指从质的方面分析事物，确定事物的性质，揭示其内部的规律性。定性研究方法是思辨研究的主要路径。

定量研究方法，是指从量的方面分析事物，揭示其量的规律性，以检验和证实定性分析的结论。定量研究方法是实证研究方法的重要表现。



三、学好刑法学应处理好的几个关系

- 处理好总论与分论的关系
- 处理好法条和法理的关系
- 处理好规范和案例的关系



思考题

1. 如何理解刑法学及其研究对象?
2. 西方刑法学派之争给我们什么启示?
3. 如何理解刑法学的地位和作用?
4. 如何以习近平法治思想引领新时代中国特色社会主义刑法学发展?
5. 研究刑法学的方法有哪些?
6. 如何学好刑法学?